

## **Uitwerkingen tentamen Belastingrecht 3 van 11 juni 2024**

### **Opgave 1 (22 punten)**

- 3p 1) Gemeente Veenendaal is vennootschapsbelastingplichtig indien en voorzover zij een onderneming drijft op grond van art. 2,1,g Wet Vpb 1969 (2p). Met de activiteiten 'Ophalen van bedrijfsafval' en 'Groenvoorziening voor bedrijven' wordt een materiële onderneming gedreven waarvoor Gemeente Veenendaal belastingplichtig is (1p).
- 2p 2) Ja, (de Gemeente Veenendaal wordt geacht met alle belaste activiteiten samen één onderneming te drijven en dient hiervoor één gezamenlijke aangifte Vpb in te dienen (art. 2,2 en 2,8 Wet Vpb 1969)). Gemeente Veenendaal moet een aangifte Vpb (1p) indienen voor een belaste winst van € 50.000 + € 25.000 = € 75.000 (1p).
- 2p 3) De BV's 'Ophalen van bedrijfsafval' en 'Groenvoorziening voor bedrijven' zijn individueel vennootschapsbelastingplichtig (art. 2,1,a Wet Vpb 1969) (2p). (De Gemeente Veenendaal zelf is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.)
- 4p 4) De essentie van het renpaardenarrest: de door een vennootschap gemaakte kosten ontberen slechts dan een zakelijk karakter (2p) indien en voor zover zij zijn gedaan ter bevrediging van de persoonlijke behoeften van de aandeelhouder (2p).
- 2p 5) Nee, de kosten zijn niet aftrekbaar omdat sprake is van dividend (2p) (art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969).
- 7p 6) Journaalpost Bogers Aluminium BV:  
Winstreserve (Uitdeling/Dividend) € 40.000  
Aan (onderhouds)kosten (pand) € 40.000
- Journaalpost Bogers Machinebouw BV:  
Deelneming Bogers Vastgoed BV € 40.000  
Aan Dividend (Resultaat deelneming) Bogers Aluminium BV € 40.000 = deelnemingsvrijstelling (1p)
- Journaalpost Bogers Vastgoed BV  
(Onderhouds)kosten (pand) € 40.000  
Aan Informeel kapitaal € 40.000
- Per volledig juiste journaalpost (2p).*
- 2p 7) Bij een fiscale eenheid vennootschapsbelasting zijn er geen fiscale gevolgen omdat binnen fiscale eenheid onderlinge correcties niet zichtbaar zijn.

### **Opgave 2 (18 punten)**

- 6p 8) Jardin SA wordt buitenlands belastingplichtige (2p) in Nederland op grond van art. 3, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (1p) jo art. 17, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (1p). Zij heeft als vennoot in de vennootschap onder firma een vaste inrichting (art. 3, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969) in Nederland (2p).
- 5p 9) JAB VOF (is een omgekeerd hybride lichaam en) is binnenlands belastingplichtig (1p) op grond van art. 2, lid 3, Wet Vpb 1969 (1p) en art. 2, lid 12, Wet Vpb 1969 (3p) (omdat AB Co ten minste 50% van de winstrechten houdt in JAB VOF en een gelieerd lichaam is in de zin van art. 12ac, lid 2, Wet Vpb 1969 en AB Co gevestigd is in een staat die het samenwerkingsverband JAB VOF als niet transparant beschouwt. De winst van JAB VOF is voor NL doeleinden normaliter (zonder toepassing van deze regel) wel transparant).
- 4p 10) Ja, deze winst (€ 40.000 (40% van € 100.000)) is belast bij (de vaste inrichting van) Jardin SA. Jardin SA wordt buitenlands belastingplichtig (1p) op grond van (art. 3, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 jo art. 17, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969 jo) art. 17a, onderdeel g, Wet Vpb 1969 (1p). JAB VOF heeft recht op een aftrek van € 40.000 ingevolge art. 9, lid 1, onderdeel f, Wet Vpb 1969 (2p) (omdat die winst toerekenbaar is aan Jardin SA als houder van winstrechten die is gevestigd in een staat die JAB VOF als transparant beschouwt).
- 3p 11) (De rentekosten worden in Nederland niet aangepast op basis van het zakelijkheidsbeginsel op grond van de Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel.) Omdat Staat Y slechts een rentebate van € 10.000 in aanmerking neemt, mogen de (zakelijke) hogere rentekosten in Nederland niet in aanmerking worden genomen (Er vindt derhalve geen rentecorrectie (hogere

lasten) plaats in Nederland.) (2p) op grond van art. 8bb, lid 1, Wet Vpb 1969 (1p).

### Opgave 3 (18 punten)

- 3p 12) Nee, de zakelijke rente (€ 40.000) is niet aftrekbaar voor Rotterdam BV (1p) omdat sprake is van een lening in de zin van art. 10b Wet Vpb 1969 (2p) (er is immers sprake van gelieerdheid in de zin van art. 8b, lid 1, Wet Vpb 1969, een renteloze lening en geen aflossingsdatum).
- 7p 13) De zakelijke rente van € 20.000 valt onder art. 10a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (2p) en is derhalve in principe niet aftrekbaar voor Amsterdam BV. De tegenbewijsregeling (van art. 10a, lid 3, Wet Vpb 1969) zal moeten worden beoordeeld. Over eventuele (dubbele) zakelijkheid (art. 10a, lid 3, onderdeel a, Wet Vpb 1969) is in de casus niets gegeven (2p). Er is geen sprake van compenserende heffing (art. 10a, lid 3, onderdeel b, Wet Vpb 1969) bij Antilla NV gezien het Vpb percentage van 3% op de Antillen (2p) zodat de zakelijke rente van € 20.000 niet aftrekbaar is (1p).
- 5p 14) De looptijd van de lening bedraagt meer dan 50 jaar (1p) of er is géén looptijd overeengekomen (1p);  
De rentevergoeding is winstafhankelijk (1p);  
De lening is achtergesteld ten opzichte van alle crediteuren (1p) en is tussentijds slechts opeisbaar bij (faillissement, surseance van betaling of) liquidatie (1p).
- 3p 15) Nee, de betaalde zakelijke rente van € 50.000 is niet aftrekbaar (1p) op grond van art. 10, lid 1, onderdeel d, Wet Vpb 1969 (of als niet aftrekbaar dividend art. 10, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (2p).

### Opgave 4 (16 punten)

- 4p 16) In 2022 dient A BV ten gevolge van de omzetting van de afgewaardeerde vordering in extra aandelenkapitaal in E BV, winst te nemen van € 800.000, gelijk aan de eerdere afwaardering ten laste van de Nederlandse winst (art. 13ba, lid 1, eerste volzin, Wet Vpb 1969) (2p). De winst van € 800.000 kan echter gelijktijdig ten laste van de winst worden toegevoegd aan een opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 1, tweede volzin, Wet Vpb 1969) (2p).
- 4p 17) In 2023 moet winst worden genomen van € 500.000, door middel van een belaste vrijval van de opwaarderingsreserve (art. 13ba, lid 5, Wet Vpb 1969) omdat de waarde in het economische verkeer van de aandelen in E BV is gestegen ten opzichte van de waarde in het economische verkeer ten tijde van de omzetting van de afgewaardeerde vordering in extra aandelenkapitaal in E BV (2p). Het restant (€ 300.000) van de opwaarderingsreserve mag blijven staan (2p).
- 8p 18) Ireland Finance Ltd is een beleggingsdeelneming (art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969) (oogmerktoets) (1p). Vervolgens wordt getoetst of sprake is van een kwalificerende beleggingsdeelneming. Zij voldoet niet aan de onderworpenheidstoets (art. 13, lid 11, onderdeel a, Wet Vpb 1969) (1p). Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 80.000 ( $(€ 2.000.000 \times 4\%) \times 10\%$ ) is € 8.000 (1p). De in Ierland belastbare winst bedraagt € 80.000 minus kostenafrek € 20.000 is € 60.000. De in Ierland betaalde Vpb bedraagt € 60.000  $\times 12,5\%$  is € 7.500 (1p). Omdat slechts € 7.500 Vpb wordt betaald in Ierland betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing (1p). Zij voldoet tevens niet aan de bezittingentoets (art. 13, lid 11, onderdeel b, Wet Vpb 1969) omdat haar bezittingen grotendeels (meer dan 50%) uit laagbelaste vrije beleggingen bestaan (1p). In dat geval is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing (1p) maar wel de deelnemingsverrekening (art. 13aa, lid 1, Wet Vpb 1969) (1p).

### Opgave 5 (20 punten)

3p 19)

#### Fiscale eenheid M BV per 1 januari 2024

|              |             |                  |             |
|--------------|-------------|------------------|-------------|
| Activa M BV  | € 2.500.000 | Fiscaal vermogen | € 1.350.000 |
| Activa D1 BV | € 1.900.000 | Passiva M BV     | € 1.750.000 |
| Activa D2 BV | € 375.000   | Passiva D1 BV    | € 1.675.000 |
| Totaal       | € 4.775.000 | Totaal           | € 4.775.000 |

Een juist fiscaal vermogen van € 1.350.000 (3p).

- 8p 20) Er is sprake van een besmette transactie binnen fiscale eenheid (2p) en een verbreking van de fiscale eenheid binnen de sanctie periode van 6 jaar (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 betekent dat de stille reserve op het pand van € 400.000 in de winst van de fiscale eenheid

valt (2p). De sanctie van art. 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969 kan worden beperkt tot de waarde in het economische verkeer ten tijde van overdracht binnen fiscale eenheid (minus afschrijving) (art. 15ai, lid 2, Wet Vpb 1969) mits de belastingplichtige de hoogte van dit bedrag aannemelijk kan maken (1p). Omdat een taxatie aanwezig is kan de sanctie worden beperkt tot € 250.000 (€ 1.100.000 minus € 850.000 (minus afschrijving)) (1p).

- 2p 21) Nee, dan is sprake van deelnemingsvrijstelling (art. 13, lid 1, Wet Vpb 1969) (en is geen sprake van art. 15ai Wet Vpb 1969).
- 2p 22) De vaste inrichting van Vermeer Keulen GmbH kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Vermeer Holding BV op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 (1p) en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (1p).
- 3p 23) Stevens Bouwmaterialen BV kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Vermeer Holding BV omdat de tussenmaatschappij Vermeer Antwerpen Bvba is gevestigd in de EU, op grond van art. 15, lid 3, onderdeel b jo. art. 15, lid 5, Wet Vpb 1969 (2p) en overigens wordt voldaan aan de overige eisen van art 15, lid 1 en lid 4, onderdelen a t/m f, Wet Vpb 1969 (1p).
- 2p 24) Stevens Bouwmaterialen BV kan dan niet worden opgenomen in de fiscale eenheid met Vermeer Holding BV omdat de tussenmaatschappij Vermeer Antwerpen Bvba dan niet voldoet aan de eisen van art. 15, lid 5, (onderdeel c) Wet Vpb 1969.

### **Opgave 6 (6 punten)**

- 6p 25) - Eén aanspreekpunt bij de Belastingdienst (2p);  
- Snellere zekerheid over de (hoogte van de) aanslag (2p);  
- Aangepast toezicht (meer preventief toezicht/afstemming vooraf, dan repressief toezicht achteraf met mogelijke correcties en boeten tot gevolg) (2p);  
- Betere werkrelatie tussen de inspecteur en belastingplichtige (2p);  
- Meer werken in de actualiteit (geen langdurige discussie over aangiften in het verleden) (2p).

*(2p per goed antwoord met een maximum van 6p)*

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.